

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 169/2536 อัยการ กรมอัยการ
นาย ประกาย ทอง ดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 186

คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์มีหนังสือรับรองของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ มีข้อความว่า ป. ซึ่งมีได้ลงชื่อในคำพิพากษาได้ร่วมปรึกษาคดีและมีความเห็นพ้องกันดังได้ลงลายมือชื่อในต้นร่างคำพิพากษาแล้ว แสดงว่า ป. มีได้มีความเห็นแย้งต่อองค์คณะที่พิพากษาคดี แต่ได้มีความเห็นพ้องกับองค์คณะในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงเป็นคำพิพากษาที่ชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33, 83 วิชาชีพอื่นและรถยนต์ของกลาง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง, 66 วรรคสองให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองให้ริบเหวไรอื่นและรยนต์ของกลางจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลดโทษให้จำเลยทั้งสองคนละหนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52(1) คงจำคุกจำเลยทั้งสองไว้ตลอดชีวิต นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาข้อแรกของจำเลยทั้งสองว่า คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์มีผู้พิพากษาลงลายมือชื่อเพียง 2 คน ผู้พิพากษาอีก 1 คนมิได้ลงลายมือชื่อด้วยอาจมีความเห็นแย้งที่มีผลร้ายแก่จำเลยทั้งสองน้อยกว่า จำเลยทั้งสองจึงควรได้รับประโยชน์จากความเห็นแย้งให้ถูกลงโทษเบาลงนั้น เห็นว่าคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีนี้มีหนังสือรับรองของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ลงวันที่ 31 มกราคม 2535 มีข้อความว่า นายปรีชาบุรณะไทย ซึ่งมิได้ลงชื่อในคำพิพากษาได้ร่วมปรึกษาคดีและมีความเห็นพ้องกัน ดังได้ลงลายมือชื่อในต้นร่างคำพิพากษาแล้วแสดงว่า นายปรีชา บุรณะไทย มิได้มีความเห็นแย้งต่อองค์คณะที่พิจารณาพิพากษาคดี แต่ได้มีความเห็นพ้องกับองค์คณะในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มงคล สระภู่น-เจริญ นิลเอสงษ์-สุนพ กীরติยุติ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ